美国医疗健康领域相关法规与国家标准（中文译本）

译者说明

本文件由以下两份英文材料翻译并合并而成：

1. **材料一**：*45 CFR Subtitle A (10–1–25 Edition)*（《美国联邦法规汇编》第 45 篇 A 分篇，2025 年 10 月 1 日版）中第 92 部分（45 CFR Part 92，依《平价医疗法案》第 1557 条制定的实施条例）的节选，涵盖第 92.10 节至第 92.101 节。
2. **材料二**：*National Standards for Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health and Health Care*（《医疗与保健领域文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准》，2025 年 6 月修订版）全文。

关于源文本完整性：材料一为节选本，起始于第 92.10 节 (c)(1)(ii) 项句中，终止于第 92.101 节 (b)(1)(i) 项句中，首尾均不完整（原文本即如此，并非翻译缺损）。材料二为完整文本。

注释体例：正文中【译者注：……】为译者所加，原文无对应内容；方括号内为便于理解所做的必要补充。

第一部分　《美国联邦法规汇编》第 45 篇第 92 部分节选

45 CFR Subtitle A（2025 年 10 月 1 日版）

> 【译者注：以下内容隶属于第 92.10 节「不歧视通知」。源文件自 (c)(1)(ii) 项中间开始，该项及本节的起始部分未包含在源文本中。】

……为残障人士提供合格的口译人员，以及盲文、大字体等替代格式的信息，免费并及时地提供，前提是此类调整、辅助器具和服务对于确保残障人士的无障碍使用和平等参与机会确属必要；

(iii) 受涵盖实体免费并及时地提供语言协助服务，包括电子版和书面译文以及口头口译，前提是此类服务构成向有限英语能力人士提供有意义参与机会的合理步骤；

(iv) 如何从受涵盖实体处获得本节 (a)(1)(ii) 项和 (iii) 项所列的合理调整、适当的辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据第 92.7 节指定的第 1557 条协调员的联系信息（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据第 92.8 节 (c) 款所设申诉程序的可得性，以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体方式；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如有），该网站提供本 (a)(1) 款所要求的信息。

(2) 本 (a) 款所要求的通知，须在受涵盖实体的医疗健康项目或活动中按下列方式提供：

(i) 每年向其医疗健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(ii) 经请求时提供；

(iii) 在受涵盖实体医疗健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；以及

(iv) 在可以合理预期寻求该医疗健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的实体场所的清晰醒目位置，以不小于 20 点的无衬线字体提供。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 款所要求通知的内容，与《美国联邦法规汇编》第 45 篇第 80.6 节 (d) 款、第 84.8 节、第 86.9 节和第 91.32 节所要求的通知合并，前提是合并后的通知能清楚告知个人其依第 1557 条和本部分享有的民权，且包含本节 (a)(1) 款所要求的每一项要素。

第 92.11 节　语言协助服务及辅助器具和服务的可得性通知

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具和服务可得性的通知，该通知至少应说明：受涵盖实体在其医疗健康项目或活动中，为遵守第 1557 条或本部分之必要，免费向该项目或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及社会公众提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本节 (a) 款所要求的通知，须以英语以及受涵盖实体所在相关一个或多个州中有限英语能力人士最常用的至少 15 种语言提供，并须以替代格式提供给为确保有效沟通而需要辅助器具和服务的残障人士。

(c) 本节 (a) 款所要求的通知，须在受涵盖实体的医疗健康项目或活动中按下列方式提供：

(1) 每年向其医疗健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(2) 经请求时提供；

(3) 在受涵盖实体医疗健康项目或活动网站（如有）的显著位置提供；

(4) 在可以合理预期寻求该医疗健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的实体场所的清晰醒目位置，以不小于 20 点的无衬线字体提供；以及

> （页眉：美国卫生与公众服务部）【译者注：此为源文件页眉，原文中插入于 (c)(4) 项与 (c)(5) 项之间。】

(5) 在受涵盖实体提供下列电子和书面文件时一并提供：

(i) 第 92.10 节所要求的不歧视通知；

(ii) 《美国联邦法规汇编》第 45 篇第 164.520 节所要求的隐私做法通知；

(iii) 申请表和登记表；

(iv) 关于拒绝或终止资格、福利或服务的通知，包括福利说明（EOB），以及关于上诉权和申诉权的通知；

(v) 涉及个人权利、资格、福利或服务，且要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通信；

(vi) 与突发公共卫生事件相关的通信；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗授权委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择对合并装订的全部文件仅提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 涉及个人医疗费用与支付的通信，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 节所要求的善意估价；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如就某一特定个人选择采取下列任一做法，即视为在该个人事项上符合本节规定：

(1) 每年向该个人提供选择不接收本节所要求通知的机会，该选择以其主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务作出，并且：

(i) 不以该个人选择不接收为条件，来决定其能否获得任何援助或福利；

(ii) 告知该个人，其有权经请求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务获得该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不构成对其依本部分规定获得语言协助服务和任何适当辅助器具和服务的权利的放弃；

(iv) 每年记录该个人已选择在该年度不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将该个人的未作回应视为选择不接收的决定；或

(2) 记录该个人的主要语言及任何适当的辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通信；或

(ii) 在本节 (c)(5) 款所列的全部通信中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供本节 (a) 款所要求的通知。

B 分部分——不歧视条款

第 92.101 节　禁止歧视

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》第一篇另有规定外，任何人不得因种族、肤色、民族血统、性别、年龄、残疾或其任何组合，而被排斥参与、被剥夺利益，或以其他方式在受涵盖实体运营的任何医疗健康项目或活动中受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列事项的歧视：

(i) 性特征，包括间性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 禁止歧视的具体规定。(1) 在本部分适用的任何医疗健康项目或活动中：

(i) 受助方和州交易所必须遵守本部为执行第六章（Title VI）、第 504 条（Section 504）、第九章（Title IX）和《年龄歧视法》而制定的实施条例中所载的具体歧视禁止规定，上述条例分别见《美国联邦法规汇编》第 45 篇第 80 部分、第 84 部分、第 86 部分（C 和 D 分部分）以及第 91 部分（B 分部分）。若本 (b) 款交叉援引的监管条款使用「受助方」一词，……

> 【译者注：源文本在此处中断，第 92.101 节 (b)(1)(i) 项之后的内容未包含在所提供的文件中。】

第二部分　《医疗与保健领域文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准》

（2025 年 6 月修订版）

美国医疗与保健领域的文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准

CLAS 国家标准的宗旨在于促进健康、提升服务质量，并助力消除医疗保健差距；为此，该标准为医疗与保健机构确立了行动蓝图，以便：

首要标准

1. 提供有效、易懂且尊重服务对象的优质医疗与服务，回应其文化健康信念与习俗、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导与员工队伍

1. 通过政策、实践和资源配置，推进并维持促进 CLAS 的组织治理与领导。
1. 招聘、晋升、赋能并支持能够回应民众数字化、文化和语言需求的治理层、领导层与员工队伍。
1. 定期对治理层、领导层和员工队伍开展 CLAS 实践与资源方面的教育培训。

沟通与语言协助

1. 向有限英语能力和/或其他有沟通需求的个人免费提供语言协助，以便其及时获得所有医疗保健和服务。
1. 以书面和口头方式，用英语及满足其语言需求的其他语言，告知所有个人语言协助服务的可得性。
1. 通过培训与认证（在可获得的情况下），确保提供语言协助人员的胜任能力；并认识到应避免且不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人充当口译员。
1. 以服务区域内人口常用的语言，提供易于理解的数字化和印刷版材料及标识。

参与、持续改进与问责

1. 确立文化和语言适宜的目标、政策和管理问责机制，并将其贯穿于组织的规划与运营全过程。
1. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进工作的情况。
1. 收集并维护准确可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供依据。
1. 定期评估社区的健康资源与需求，并利用评估结果来规划和实施能够回应服务区域内人口文化和语言需求的服务。
1. 与社区合作，共同设计、实施和评估文化和语言适宜的实践及其影响。
1. 建立文化和语言适宜的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。
1. 向所有利益相关方、服务对象和公众通报组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

附录　术语对照表

英文原文	中文译法	说明
covered entity	受涵盖实体	第 1557 条语境下的核心概念，指受该条规制的医疗服务提供方、保险方等
recipient	受助方	接受联邦财政资助的实体
Section 1557 Coordinator	第 1557 条协调员	机构内部负责第 1557 条合规的人员
auxiliary aids and services	辅助器具和服务	残障人士沟通便利措施
language assistance services	语言协助服务	含笔译与口译
limited English proficiency (LEP)	有限英语能力	—
meaningful access	有意义的参与机会	通常指实质性地获得项目/服务的机会
alternate formats	替代格式	如盲文、大字体、音频等
grievance procedure	申诉程序	—
notice of nondiscrimination	不歧视通知	—
Explanations of Benefits (EOB)	福利说明	保险给付说明文件
good faith estimates	善意估价	医疗服务费用的诚信估算
living will	生前预嘱	—
medical power of attorney	医疗授权委托书	—
opt out	选择不接收（退出）	—
primary language	主要语言	—
State Exchange	州交易所	依《平价医疗法案》建立的州医疗保险交易所
Title VI / Section 504 / Title IX / the Age Act	第六章 / 第 504 条 / 第九章 /《年龄歧视法》	分别为 1964 年《民权法》第六章、1973 年《康复法》第 504 条、1972 年《教育修正案》第九章、1975 年《年龄歧视法》
sex characteristics, including intersex traits	性特征，包括间性特征	—
Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS)	文化及语言适宜服务	—
health literacy	健康素养	—
health care disparities	医疗保健差距	—

英文原文	中文译法	说明
quality improvement	质量改进	—
accountability	问责	—